

●●● 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 공급자 자격관리 미흡

관 련 부 서 ◆◆◆ ■실

조 치 부 서 ◆◆◆ ■실

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆ ■실은 국내 기자재를 ☆☆로 수출하는 업무를 담당하며, 이를 위해 국내 기자재 공급업체와 수출 공급계약을 체결하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

☆☆와 ◆◆◆ 간의 계약서에 따르면, ◆◆◆는 아래와 같이 국내 공급업체의 행위에 대하여 전적으로 책임을 지도록 되어 있다.

☆☆ - ◆◆◆ 간 계약서 Module 2

6.3.5 The Supplier shall perform Work in accordance with Applicable Laws, applicable Governmental Approvals, the Customer Requirements, Applicable Codes and Standards, the Modules, and the Purchase Order.

6.4.3 The Supplier shall be fully responsible for the performance of the Agreement and the acts and omissions of Subcontractors and their employees.

따라서 국내 공급업체 선정 과정에서 ◆◆◆의 ☆☆에 대한 계약 불이행 리스크를 사전에 통제하는 것은 필수적인 절차이다. 특히, 공급업체가 제작사로부터 공식 인증을 받은 대리점(이하 “공식 대리점”이라 한다)이 아닐 경우, 납품 및 인수 검사 과정에서 발생하는 품질 문제나 계약 이행상의 차질에 대해 제작사의 적기 대응을 기대하기 어려울 수 있으므로 공식 대리점과 수출 공급계약을 체결하여

발생 가능한 리스크를 최소화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 동안 체결된 국내 공급업체와의 수출 공급계약을 점검한 결과, 공식 대리점 여부를 확인할 수 있는 증빙을 보유하고 있지 않은 사례가 2건* 확인되었다.

- * 1) ㉠사에서 제작한 기자재를 ㉢상사와 공급계약 체결
- 2) ㉡사에서 제작한 기자재를 ㉣사와 공급계약 체결

제작사가 아닌 대리점과 수출 공급계약을 체결할 경우 ☆☆의 계약 요구사항 불만족 시 대응에 차질이 생길 수 있고, 장기적으로는 ◆◆◆ 회사 신뢰도도 훼손될 우려가 있으므로 공식 대리점인지를 확인하는 절차를 강화하고, 이를 입증할 수 있는 증빙자료를 확보하는 것이 필수적이다.

관계부서 의견 ◆◆◆ ■실은 감사 결과를 수용하고, 감사에서 제시한 사항을 반영하여 공식 대리점 인증 여부를 확인할 수 있는 적절한 절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆ 사장은 제작사가 아닌 대리점과 계약을 맺는 경우에는 공식 대리점 인증 여부를 증빙으로써 확인하고, 공식 인증 대리점과 계약을 체결할 수 있도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다.(통보)